

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1199/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายกิตติพงษ์ อินรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายอุดม อินรัตน์ และนางดวงจิตร์ อิน
รัตน์

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ขอประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลย
ทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันนำธนบัตรปลอม
ออกใช้โดยรู้ว่าเป็นของปลอม จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้วตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองชอบแล้ว มีคำสั่ง ยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสองชอบแล้ว มีคำสั่ง ยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ